

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Licenciamento (arts. 130 e 135 da Lei nº 9.503/1997)

Iniciaremos agora a aula sobre "licenciamento", assunto disposto nos artigos 130 a 135 do Código de Trânsito Brasileiro.

Como fizemos na aula anterior ("registro de veículos), começaremos dando uma definição sobre o que é licenciamento.

O licenciamento ocorre com o **Certificado de Licenciamento Anual (CLA)**, também conhecido por **Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)**, e trata-se de uma licença expedida pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal (DETRAN's) para que o veículo possa trafegar nas vias terrestres abertas à circulação em território nacional. Possui prazo de validade **ANUAL** e seu porte é **OBRIGATÓRIO**.

Abaixo segue uma imagem do CLA (CRLV) em meio digital:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		gov.br	
DETRAN-SP CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO			
CÓDIGO RENAVAM 00000000000			
PLACA XXX0000	EXERCÍCIO 2020	Validar este QR Code com app Mo	
ANO FABRICAÇÃO 2012	ANO MODELO 2012		
NÚMERO DO CRV 00000000000			
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 00000000000	CAT ***		
MARCA / MODELO / VERSÃO I/XXXXXXXX XXXX XX			
ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL			
PLACA ANTERIOR / UF *****/**	CHASSI 0XXXX00X0XX000000		
COR PREDOMINANTE PRETA	COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA		
EXTRATORIA PARTICULAR		CAPACIDADE *,*	
POTÊNCIA/CILINDRADA 102CV/1400		PESO BRUTO TOTAL 1.5	
MOTOR XXX000000	CMT 2.1	EROS *	USTACAO 05P
CARROCEIRA NÃO APLICÁVEL			
NOME LEANDRO DA SILVA			
CPF / CNPJ 000.000.000-00			
LOCAL SAO PAULO SP		DATA 31/07/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN			
DADOS DO SEGURO DPVAT			
CAT. TARIF *	DATA DE QUITAÇÃO *	PAGAMENTO ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) *	CUSTO DO BILHETE (R\$) *	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) *	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) *	VALOR DO ICF (R\$) *	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) *	
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO SEM RESERVA		INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT	
MENSAGENS DENATRAN			

Fonte: detran.sp.gov.br

Antes de irmos aos dispositivos do capítulo, segue um quadro com as principais similaridades e diferenças entre o CRV e o CLA:

Certificado de Registro de Veículo (CRV)	Certificado de Licenciamento Anual (CLA)
Relacionado mais à propriedade do veículo	Relacionado mais à circulação do veículo
Não possui validade	Validade anual
O porte não é obrigatório	O Porte é obrigatório
Podem ser em meio físico ou digital , ou em ambos .	
Não se aplica a veículo de uso bélico	
Somente serão concedidos mediante quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multa de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas	

Portanto, vamos ao que interessa.

1) VEÍCULOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO

Art. 130. Todo veículo **automotor, articulado, reboque ou semirreboque**, para transitar na via, deverá ser **licenciado anualmente** pelo órgão **executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal**, onde estiver registrado o veículo.
§ 1º O disposto neste artigo **não se aplica a veículo de uso bélico**.

Lendo o dispositivo acima, temos as seguintes perguntas e respostas:

1.1) Quais veículos estão sujeitos ao licenciamento no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal?

- AUTOMOTORES
- ARTICULADOS
- REBOQUES
- SEMIRREBOQUES

1.2) Qual veículo **NÃO ESTÁ** sujeito ao licenciamento?

O de **USO BÉLICO**.

1.3) Quais são os órgãos competentes para efetuar o licenciamento?

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conhecidos pela sigla **"DETRAN"** (Departamento Estadual de Trânsito).

1.4) Onde ocorre o licenciamento?

Onde estiver registrado o veículo.

1.5) Qual é a sua validade?

Anual (12 meses).

1.6) Indo um pouco mais além... Quando ocorre o licenciamento?



Fique ligado!

O 1º licenciamento (CLA) deverá ocorrer **SIMULTANEAMENTE** ao registro (CRV).

Os licenciamentos posteriores ocorrerão **ANUALMENTE**, de acordo com o calendário de cada estado.

2) EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Sobre a expedição do CLA/CRLV, temos o seguinte:

*Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, **em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário**, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

Assim como ocorre com o CRV, o CLA poderá ser expedido:

- Apenas em meio físico; ou
- Apenas em meio digital; ou
- Em meio físico **E** digital.

Caberá ao **PROPRIETÁRIO** decidir por uma das opções acima.

Outra similaridade do CLA/CRLV com o CRV é a necessidade de quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, para que possa ocorrer sua expedição:

*Art. 131, § 2º O veículo **somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.***

No caso do licenciamento, ainda será necessária a comprovação de sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído:

*Art. 131, § 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário **deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído**, conforme disposto no art. 104.,*

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.

Agora veja as novidades trazidas pela **Lei nº 14.071/2020** (incluiu os §§ 4º e 5º no artigo 131), que traz mais uma obrigação quanto ao licenciamento.

OBS: A Lei nº 14.229/2021 já alterou o § 4º do artigo 131 do CTB, além de incluir o § 6º.

Art. 131 (...)

§ 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos **não atendidas no prazo de 1 (um) ano**, contado da data de sua comunicação, **deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual**. *(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

§ 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos **realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e não atendidas no prazo de 1 (um) ano**, contado da data de sua comunicação, **deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual**. *(Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)*

§ 5º Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo **somente será licenciado mediante comprovação do atendimento** às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. *(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

§ 6º O **Contran** regulamentará a **inserção dos dados no Certificado de Licenciamento Anual** referentes **às campanhas de chamamento** de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas **antes da data prevista no § 4º deste artigo**. *(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)*

§ 7º O Contran, **excepcionalmente**, poderá prorrogar a exigência do disposto no § 5º deste artigo diante da comprovada falta de peças ou da necessidade de escalonamento para o atendimento ao chamamento dos consumidores, avaliadas as questões de segurança viária. **(Incluído dada pela Lei nº 14.599, de 2023)**

Portanto, agora existe a obrigação de participar de *recall* (ou chamamento), que é quando ocorre algum problema em uma ou mais peças do veículo e o fabricante necessita realizar a substituição ou reparo. Note que, para as campanhas realizadas a partir de 1º de outubro de 2019, se o proprietário do veículo não atender ao chamamento no prazo de **até 1 ano de sua comunicação**, essa informação constará no CLA/CRLV. Nesse caso o veículo ficará **IMPEDIDO** de ser licenciado!!!

Veja um exemplo de *recall* (link [aqui \(http://portal.mj.gov.br/recall/principal/detailRecall/773\)](http://portal.mj.gov.br/recall/principal/detailRecall/773)):

ALERTA DE RECALL: VEÍCULOS PEUGEOT MODELOS 308 E 408, AMBOS COM MOTORIZAÇÃO 1.6 THP

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que a **PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.** protocolou nova Campanha de Chamamento dos veículos Peugeot, modelos 308 e 408, ambos com motorização 1.6 THP, para agregar novas travas de fixação da manta de isolamento acústico do capô do motor e substituir as travas originais e, se necessário efetuar a instalação de nova manta de isolamento acústico do capô do motor.

(...)

Data de início da campanha: 07/02/2018

Finalizando este primeiro tópico, temos as situações que não exigem licenciamento para a circulação de certos veículos. Veja:

Art. 132. Os **veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento** e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN **durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino**.

§ 1º O disposto neste artigo **aplica-se, igualmente, aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino**.

3) OBRIGATORIEDADE DO PORTE

Conforme já mencionado no começo desta aula, o porte do CLA (CRLV) é **OBRIGATÓRIO**, entretanto este poderá ser dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado:

*Art. 133. É **obrigatório** o porte do Certificado de Licenciamento Anual.*

*Parágrafo único. O porte será **dispensado** quando, **no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.***

O recomendado é sempre circular/trafegar com esse documento em mãos, pois nunca se sabe se, no momento da abordagem, é possível ter acesso a tal sistema informatizado.

4) TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA E DE PROPRIEDADE

No caso de transferência de **RESIDÊNCIA** ou **DOMICÍLIO**, não há necessidade de efetuar um novo licenciamento. O documento valerá para o exercício ao qual foi expedido (validade anual):

*Art. 130, § 2º No caso de transferência de residência ou , **é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem.***

Exemplo: Vamos supor que você tenha pago o licenciamento de seu veículo no ano de 2021 e, em junho, resolveu mudar de casa dentro de seu município. Não haverá necessidade de tomar providências para expedir novamente o CLA/CRLV, pois o documento que foi expedido para o exercício, antes de sua mudança, continuará valendo para o ano todo.

Quanto à transferência de **PROPRIEDADE**, o tema passou por recente atualização através da Lei nº 14.071/2020. Veja como ficou:

*Art. 134. No caso de transferência de propriedade, **expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, **sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.***** (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Portanto temos o seguinte: **quem comprou o veículo (novo proprietário) tomou as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV - Registro) no prazo de 30 dias (art. 123, § 1º)?**

- **SIM!** Então o antigo proprietário não precisa realizar mais nada.

- **NÃO!** Nesse caso o antigo proprietário **terá o prazo de 60 dias** para encaminhar cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao DETRAN, **sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.**

OBS: em alguns Estados, os cartórios fazem a comunicação ao DETRAN, mas para a prova leve o que está no CTB.

Mas, TEC, onde entra o licenciamento (CLA) aqui? O dispositivo só fala em registro...

Nesse caso você terá que pagar as taxas estaduais cabíveis para efetuar a transferência do CLRV. Considerando que todos os débitos vinculados ao veículo estejam pagos, não será necessário pagar novamente o IPVA (e taxa de licenciamento e outras despesas) do veículo quando efetuar a compra. Em outras palavras, se o licenciamento

referente ao exercício estiver em ordem, só haverá a transferência do documento (CLA/CRLV) para o nome do novo proprietário.

Por fim, o CTB autoriza que tal comprovante pode ser substituído por **documento eletrônico com assinatura eletrônica válida**:

*Art. 134, Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo **poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida**, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

5) CASOS ESPECIAIS

5.1) Bicicletas motorizadas e equiparados

A **Lei nº 14.071/2020** incluiu o artigo 134-A no CTB, que dispõe o seguinte:

*Art. 134-A. O **Contran** especificará as **bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias.***

O ponto mais importante aqui é que a competência mencionada acima é do CONTRAN.

5.2) Veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado

Dispõe o artigo 135:

*Art. 135. Os veículos **de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares** ou **empregados em qualquer serviço remunerado**, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, **deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.***

Veja bem, além de seguir as normas impostas pelo CTB, os veículos acima deverão também estar devidamente **AUTORIZADOS** pelo **PODER PÚBLICO CONCEDENTE**. E quais são esses veículos?

- de **ALUGUEL**;
- destinados ao **TRANSPORTE INDIVIDUAL** (táxi/uber) ou **COLETIVO** (ônibus) **DE PASSAGEIROS** de linhas regulares; ou
- empregados de **QUALQUER SERVIÇO REMUNERADO**.

Mais um capítulo finalizado! Indicamos a realização de diversos exercícios em nossa plataforma, com o objetivo de fixar o conteúdo.

Bons estudos!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960